

1500133-23.2021.8.26.0069

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Furto

Magistrado: Paolo Pellegrini Junior

Comarca: Bastos

Foro: Foro de Bastos

Vara: Vara Única

Data de Disponibilização: 05/12/2022

... em juízo, afirmou que no mês seguinte ao furto, receberam informação de que policiais de Iacri estavam cumprindo mandado de busca e apreensão em Rinópolis. Houve a notícia de que ele confessou diversos furtos, dentre eles um ocorrido em Iacri. Seguiu até tal local e ouviu o acusado que confessou o furto e disse ter vendido o motor a terceira pessoa, que não quis declinar.

O ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Bastos

Foro de Bastos

Vara Única

Rua 15 de Novembro nº 50, Bastos-SP - cep 17690-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500133-23.2021.8.26.0069 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500133-23.2021.8.26.0069

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto

Documento de Origem:

Inquérito Policial, Inquérito Policial, Boletim de Ocorrência, Portaria - 2051530/2021 - DEL.POL.IACRI, 11232991 - DEL.POL.IACRI, 10/21/403 - DEL.POL.IACRI, 2051530 - DEL.POL.IACRI

Autor:

Justiça Pública

Réu:

ALESSANDRO SICOLLI LACERDA

Juiz de Direito: Dr. Paolo Pellegrini Júnior

Vistos.

O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO ofereceu denúncia contra ALESSANDRO SICOLLI LACERDA, qualificado nos autos, como incluso no artigo 155, "caput", do Código Penal, porque entre os dias 20 e 21 de janeiro de 2021, em horário incerto, na Avenida Keila Cristina Bergamim, nº 135, cidade de Iacri e Comarca de Bastos, subtraiu, para si, um motor de betoneira, pertencente à vítima Marciano Aurélio Matos Gregório.

Apurou-se que, na ocasião dos fatos, o acusado conduzia seu veículo pela via pública, quando viu uma construção sem muro ou qualquer obstáculo. Ato contínuo, subtraiu o motor de uma betoneira que estava no local, a qual era utilizada pelos empregados da obra.

Posteriormente, vendeu o objeto por R\$300,00.

Boletim de ocorrência (fls. 03/04).

Auto de avaliação (fls. 08).

Relatório final (fls. 18/19).

É proposta a ANPP (fls. 25/27), é designando a audiência para o dia 16 de setembro de 2021 (fls. 29/30), no entanto, verificou-se a ausência do réu (fls. 44).

A denúncia foi recebida no dia 07 de abril de 2022 (fls. 65).

O réu foi citado por carta precatório (fls. 103) e apresentou sua defesa (fls. 105), sem incursões no mérito.

A audiência de instrução foi designada para o dia 29 de novembro de 2022 (fls. 109), ocasião em que foram ouvidas a vítima e uma testemunha da denúncia. Ao final, o réu foi interrogado.

O Ministério Público, em debates, pugnou pela procedência da ação penal, nos termos da denúncia. Quanto à pena, sustentou ser o caso de pena mínima, com regime aberto e substituição por restritiva de direitos.

A Defesa, em alegações finais, pugnou pela absolvição por falta de provas. Disse que o delito ocorreu em local aberto, sem vigilância. Disse que a confissão foi obtida com ameaça.

É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO.

A pretensão punitiva estatal é procedente.

A materialidade delitiva restou evidenciada pelo Boletim de Ocorrência (fls.03/04), Auto de avaliação (fls. 08), pelo Relatório final (fls. 28/29), bem como pelas provas colhidas durante toda a fase inquisitiva.

A autoria é certa e recai sobre o acusado.

A vítima, Marciano Aurélio Matos Gregório, em juízo, declarou que saiu da obra e quando chegou para trabalhar, o motor da betoneira não estava no local. Procurou por rastros, mas não encontrou. Registrou a ocorrência. Não recuperou o objeto até a presente data. Soube posteriormente que houve a apreensão de motores em poder do furtador. Não o conhece. O motor estava parafusado e amarrado na betoneira. O bem estava dentro do terreno, com a casa em construção. Não havia muro.

A testemunha de acusação Viviane Mendes Martinelli, em juízo, afirmou que no mês seguinte ao furto, receberam informação de que policiais de Iacri estavam cumprindo mandado de busca e apreensão em Rinópolis. Houve a notícia de que ele confessou diversos furtos, dentre eles um ocorrido em Iacri. Seguiu até tal local e ouviu o acusado que confessou o furto e disse ter vendido o motor a terceira pessoa, que não quis declinar.

O réu, Alessandro Sicolli Lacerda, em sede inquisitiva disse que no mês de janeiro, não sabendo precisar a data, estava sozinho conduzindo seu veículo VW/Gol pelo município de Iacri quando passou por um loteamento, onde havia uma construção aberta com uma betoneira. Pelo local não haviam vizinhos nem pessoas passando, então desembarcou do carro e foi verificar a betoneira, esclarece que sem esforço conseguiu desparafusar o motor e furtá-lo. Declarou que vendeu o motor pela quantia de R\$ 300,00 (trezentos reais) a um desconhecido, cujo município onde foi entregue não soube declinar. Em juízo, narrou que recebeu ameaças dentro de casa, no cumprimento de mandado de prisão. Na delegacia, me ameaçaram. Chegaram a apontar arma contra minha filha. Com base em ameaças, a pessoa assume o que não fez. Não praticou o furto narrado na denúncia. Chegaram a quebrar o banco do meu carro. Estiveram em minha casa na parte da manhã e me liberaram por volta das 16h30. É casado, mora em Piacatu atualmente e trabalha na usina, como tratorista.

Pois bem.

A prova produzida é suficiente e clara para permitir a condenação. A versão do réu de que foi ameaçado de apanhar está isolada nos autos. Ademais, nada foi feito pelo combativo defensor ou ainda pelo próprio acusado após admitir a prática de furtos na ocasião.

Veja-se que a diligência foi decorrente de regular busca e apreensão em desfavor do acusado. Ele acabou por admitir os furtos parecidos e dentre eles aquele vinculado a este feito.

A policial civil ouvida relatou que ele confessou o furto do motor da betoneira e sua venda a terceiros, sem declinar a quem.

Ela sequer participou da diligência de busca e apreensão e não teria qualquer motivo para ameaçar ou intimidar o acusado a confessar algo que não fez.

Desta feita, de rigor a procedência da ação penal, já que há prova da ocorrência do furto e suficientes indícios de autoria, confirmados pela prova oral, a tornar

certa a imputação.

O fato de o local estar sem muro não autoriza que qualquer pessoa se aposses de bens de terceiro. Não há crime induzido pela vítima. O que há é a desfaçatez do réu em invadir a obra e retirar o motor da betoneira.

Sendo de rigor a condenação, passo a dosar a pena.

Na primeira fase da aplicação da pena, de acordo com os requisitos do artigo 59 do Código Penal, verifica-se que o agente não ostenta maus antecedentes. O dolo é normal à espécie. Não se enxergam circunstâncias ou consequências mais nefastas do que a própria infração. Assim, fixo a pena base no mínimo legal, ou seja, 01 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Na segunda fase, ausentes circunstâncias agravantes. Há a atenuante da confissão espontânea na fase policial, que não pode reduzir a pena abaixo do mínimo legal.

Na terceira fase, ausentes causas de aumento ou de diminuição.

Não havendo outras circunstâncias modificadoras, torna-se definitiva a pena de 01 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

O regime de início e cumprimento da pena será o aberto.

Isto posto e considerando o tudo mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE esta ação para CONDENAR ALESSANDRO SICOLLI LACERDA, qualificado nos autos, como incurso no artigo 155, "caput", do Código Penal, a cumprir, em REGIME ABERTO, à pena de 01 (um) ano de reclusão, além do pagamento de 10 (dez) dias-multa, cujo valor unitário fica fixado no mínimo legal.

Presentes os requisitos do artigo 44 do Código Penal, converto a pena privativa de liberdade por restritivas de direito, consistente na prestação pecuniária de um salário-mínimo.

O réu poderá apelar em liberdade, já que assim permaneceu durante todo o processo. Arbitro os honorários ao defensor nomeado por meio do convênio Defensoria/OAB, no teto previsto para a espécie. Expeça-se a certidão.

Com o trânsito em julgado, oficie-se para a suspensão dos direitos políticos, nos termos do inciso III do artigo 15 da Constituição Federal.

Custas ex lege.

P.I.C

Bastos, 5 de dezembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA